

1500076-54.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... a condenação dos réus no crime de tráfico de entorpecentes (fls. 285/293).

A defesa dos réus pede a improcedência da ação com fundamento no artigo 386, VII do CPP ou, alternativamente, a condenação por tráfico, fixada a pena base no mínimo legal. (fls. 297/303 e 304/309).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico ficou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500076-54.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500076-54.2022.8.26.0591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSALVA DE FATIMA FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face dos réus ALEXANDER WILLY FERREIRA e ROSALVA DE FÁTIMA FERREIRA, qualificados nos autos, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. (art. 33, caput, c.c.

o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e com o art. 29, do CP).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 26 de março de 2022, por volta das 10h:32min, na Penitenciária situada neste município de Junqueirópolis, o réu Alexander, agindo com um idade de desígnios e comunhão de esforços com a ré Rosalva, concorreu para que esta trouxesse consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, um involucro contendo a droga Erytroxylon Coca, popularmente conhecida como "cocaina", pesando, aproximadamente, 85,68g, além de um involucro contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", pesando, aproximadamente, 48,21g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, a ré estava cadastrada no rol de visitas de seu filho Alexander Willy, que à época estava preso na penitenciária de Junqueirópolis. Em data indeterminada, anteriormente a 26 de março de 2022, Alexander ajustou com a genitora Rosalva para que esta trouxesse em sua calcinha, o que foi identificado no scanner corporal. Durante o procedimento de inclusão, agentes de segurança detectaram que havia corpo estranho no interior das vestes da acusada. Foi submetida a revista pessoal e constatado que a ré trazia consigo o entorpecente acima referido.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial (fls. 01/133).

Os réus foram citados, notificados e interrogados em juízo (fls. 279/280). A defesa preliminar foi apresentada a fls. 228/280.

Em Juízo foram ouvidas duas testemunhas (fls. 281).

Concluída a fase probatória, as partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público reiterado os termos da denúncia pedindo a condenação dos réus no crime de tráfico de entorpecentes (fls. 285/293).

A defesa dos réus pede a improcedência da ação com fundamento no artigo 386, VII do CPP ou, alternativamente, a condenação por tráfico, fixada a pena base no mínimo legal. (fls. 297/303 e 304/309).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15 e pelos laudos juntados a fls. 18/23 e 24/29, 141/143 e 144/146, confirmando a positividade para "maconha e cocaina".

A autoria também restou provada e deve ser atribuída aos réus.

O depoimento da testemunha de acusação Magda Novais de Oliveira Almeida, Agente Penitenciário, confirma a ocorrência do crime e a apreensão da droga e que esta pertencia a acusada. No dia dos fatos, a ré na portaria de acesso, foi submetida ao scanner corporal e constatado algo estranho "nas partes íntimas dela". Questionada, disse a ré que se tratava do absorvente. A ré foi encaminhada a uma sala reservada, para que efetuasse a troca do absorvente. Ocorre que a ré não fez o procedimento "ela entregou o absorvente que nós fornecemos a ela". Indagada porque não fez a troca, a ré entregou dois papéis contendo manuscritos. Na sequência, a polícia civil foi notificada, encaminhando-a para a delegacia. Não teve conhecimento dos manuscritos. Na delegacia, acompanhou revista nas vestes da ré, momento em que foram encontrados entorpecentes "um pó branco" e uma substância podendo se tratar de maconha.

A testemunha Everton José Lemes, Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 281, afirmou que na data dos fatos, a polícia militar foi notificada a comparecer até a

penitenciária de Junqueirópolis, onde foi informado de que uma visita ao se submeter a body scanner teve visualizado que ela estaria tentando adentrar com algo no estabelecimento. Em contato com os funcionários, foi informado que a ré ao passar pelo scanner corporal, foi constatado que a ré estaria portando papéis com anotações de nomes, valores e que o scanner ainda apontava algo que ela tinha na região da genitália, porém ela negava retirar. A ré foi conduzida até a delegacia de polícia, a escrivã realizou revista íntima na acusada e logrou encontrar em sua calcinha uma porção de cocaína e uma outra de maconha. A cocaína foi encontrada no fundo falso da calcinha e a maconha na barra da costura superior da calcinha. Questionada, disse que o filho dela devia dinheiro a pessoas em São Paulo e essas pessoas havia entregado esses objetos para ela trazer para dentro da penitenciária e que seria descontado do valor que ele devia para essas pessoas.

Interrogada, a ré Rosalva de Fatima Ferreira, disse que na realidade não foi o seu filho quem pediu que levasse a droga "meu filho não estava sabendo de nada". A interroganda estava devendo para agiota na rua. Consta que esse agiota tem um irmão que está preso na penitenciária. Dois dias antes dos fatos, foi comunicada pela esposa do agiota a ameaçando. Como não tinha o dinheiro para pagamento da dívida, aceitou a incumbência de levar a droga para encerrar a dívida. A droga estaria sendo levada para o irmão do agiota. Não sabe o nome da pessoa que estava preso e que receberia a droga.

Por sua vez o réu Alexander Willy Ferreira, interrogado em juízo a fls. 279, negou os fatos narrados na denúncia. Só tomou conhecimento, depois de decorridos dez dias dos fatos. Ficou sabendo que a sua mãe estava devendo para um agiota e para quitar a dívida aceitou transportar a droga para o interior da penitenciária.

Os agentes públicos, narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga e a participação da ré no delito.

A propósito, já se decidiu que: "Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais quando coerentes e sem discrepância entre si tem a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade." (TJSC – JC 59/314). Consoante se extrai de V. Acórdão da lavra do Eminentíssimo Desembargador Marco Antônio Marques da Silva:

"Para configuração do crime imputado ao apelante, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito." (RJTJSP – vol. 97, pág. 512).

Nesse passo, em se tratando de crime de mera conduta, o delito encontra-se consumado tão somente com o porte da droga para fins de entrega a terceiro, configurando a entrada no presídio e a entrega efetiva da droga em mero exaurimento do crime.

Assim, a simples configuração do verbo "trazer consigo" caracteriza o delito na forma consumada, uma vez que o tipo prevê ações múltiplas, bastando a subsunção da conduta a uma delas para que esteja perfectibilizada a infração, embora não tenha ocorrido o exaurimento do crime.

Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se tratasse de crime de resultado, não haveria que se falar em crime impossível, pois a revista minuciosa somente é realizada quando há alguma suspeita por parte dos agentes penitenciários, o que, logicamente, não ocorre quando somente droga é transportada pelo visitante.

No caso concreto, se os agentes não tivessem notado algo de estranho na vestimenta da ré, certamente teria a acusada adentrado o presídio com a droga, razão pela qual não há que se falar em crime impossível.

Ao contrário dos argumentos sustentados pela defesa, o conjunto probatório permite concluir que os réus estavam mancomunados objetivando a entrada no estabelecimento com a droga, destinada ao tráfico ilícito de entorpecente.

Antes de cotejar as penas aplicáveis, pondero que a conduta descrita na exordial subsume-se àquela descrita no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, uma vez que seria destinada ao consumo de terceiros, evidenciando a mercancia, bem como a quantidade apreendida que, por si só, são indicativos de que o uso não se destinava a somente uma pessoa. No caso concreto, além da droga, foram encontrado manuscritos com quantidades e nomes de pessoas, a denotar que a droga se destinava a ilícita mercancia. Frise-se, também, que a droga seria distribuída no interior da penitenciária local, prejudicando, ainda mais, a já combalida recuperação dos detentos. Enseja-se, assim, a aplicação da causa de aumento do artigo 40, III do mesmo diploma legal.

Provada a autoria e materialidade, passo a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA.

Ré: ROSALVA DE FÁTIMA FERREIRA

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar dos autos circunstâncias desfavoráveis a ré, relativamente aos seus antecedentes (fls. 69, proc. 0082337-23.2005). Desta forma, com espeque no preceito secundário do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, aumento-lhe a reprimenda em 1/6 e fixo a pena base no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar dos autos a circunstância agravante da reincidência (fls. 70, proc. 0000297-38.2012). Assim, a pena é acrescida de 1/6, passando a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, não constato a ocorrência de causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a ré não se enquadra na totalidade dos requisitos exigidos pelo diploma legal, pois é reincidente na prática de crime doloso, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido. De outro plano, verifico que ocorre a causa de aumento correspondente ao artigo 40, III da lei 11.343/06 (crime ocorrido no interior de penitenciária). Assim elevo a pena em 1/3, eis que a droga seria introduzida em penitenciária de segurança máxima, referente ao cumprimento de pena em regime fechado e de grande porte, eis que abriga mais de 1.500 (mil e quinhentos) detentos. Deste modo, a pena se estabiliza no patamar de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 dias-multa.

Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, a condenada deverá cumprir a pena em regime fechado, ante a quantidade de pena ora aplicada, o mau-antecedente e a reincidência.

Réu: ALEXANDER WILLY FERREIRA

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar dos autos circunstâncias desfavoráveis ao réu, relativamente aos seus antecedentes: 1) fls. 170, proc. 14996.2003; 2) fls. 170/171, proc 1522.2003; 3) fls. 171, proc. 1020500.2000; 4) fls. 172, proc. 54443.2001; 5) fls. 172, proc. 27643.2009. Desse modo, valorando em conjunto os péssimos antecedentes do acusado, aumento-lhe a pena-base na razão de 1/3, perfazendo o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar dos autos a circunstância agravante da reincidência (1) fls. 173, proc. 0001478-97.2014 e fls. 173, proc. 0001290-03.2014). Assim, a pena é acrescida de 1/6, passando a 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira fase, não constato a ocorrência de causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a ré não se enquadra na totalidade dos requisitos exigidos pelo diploma legal, pois é reincidente na prática de crime doloso, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido. De outro plano, verifico que ocorre a causa de aumento correspondente ao artigo 40, III da lei 11.343/06 (crime ocorrido no interior de penitenciária). Assim elevo a pena em 1/3, eis que a droga seria introduzida em penitenciária de segurança máxima, referente ao cumprimento de pena em regime fechado e de grande porte, eis que abriga mais de 1.500 (mil e quinhentos) detentos. Deste modo, a pena se estabiliza no patamar de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1036 dias-multa. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º c/c §3º do CP, ante a quantidade de pena ora aplicada, os maus-antecedentes e a dupla reincidência.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, bem como o benefício do artigo 77 e seguintes do Código Penal, para ambos, em razão da quantidade de pena, maus-antecedentes e reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, condenando os réus:

a) ALEXANDER WILLY FERREIRA, acima qualificada, como incurso nas penas do artigo 33 "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e com o artigo 29, do Código Penal, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1036 dias-multa, no regime inicialmente fechado, fixado o dia-multa no mínimo legal.

b) ROSALVA DE FÁTIMA FERREIRA, acima qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso II, ambos da Lei 11.343/06 e com o artigo 29, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 dias-multa, no regime inicialmente fechado, fixado o dia-multa no mínimo legal.

Não é recomendável o apelo em liberdade. De qualquer forma, estariam preenchidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, não concedo aos réus o direito de apelar em liberdade. Recomendem-se os réus onde se encontram detidos.

Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se guia de execução definitiva e oficie-se o TRE/SP.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 20 de setembro de 2022

Marcus Frazão Frota

Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA